



**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **03** /2021/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày **27** tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trách nhiệm trong công tác quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 07/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Theo đề nghị của Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trách nhiệm trong công tác quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 07/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Điều 4 như sau:

“ Điều 4. Thanh tra doanh nghiệp

Căn cứ vào Luật Thanh tra và các văn bản pháp luật hướng dẫn về công tác thanh tra, kiểm tra, khi tiến hành thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, các cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thanh tra, xây dựng và phê duyệt kế hoạch tiến hành thanh tra, thông báo bằng văn bản đến Ban Quản lý các Khu công nghiệp biết phối hợp thực hiện, trừ trường hợp đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, việc thanh tra đột xuất phải đúng theo quy định của pháp luật.”

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 như sau:

“1. Hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp đề nghị đầu tư vào khu công nghiệp, tổ chức lấy ý kiến thành viên Tổ thẩm định dự án và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.”

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 6 như sau:

“2. Cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện và chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện của tổ chức, thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp theo quy định pháp luật về thương mại.”

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 6 như sau:

“3. Tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công theo thẩm quyền các công trình đối với các dự án trong khu công nghiệp; Cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép xây dựng công trình đối với công trình xây dựng theo quy định của pháp luật; Thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình, xác nhận hoàn công công trình đối với các dự án trong khu công nghiệp; Quản lý xây dựng công trình trong các khu công nghiệp theo quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt và giấy phép xây dựng; Có trách nhiệm tổ chức kiểm tra hoặc phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra thường xuyên công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, điều kiện khởi công, việc thực hiện xây dựng theo nội dung giấy phép xây dựng được cấp; Tổ chức tiếp nhận và cập nhật thông tin các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm từ các cơ quan có thẩm quyền để xử lý công việc theo thẩm quyền.”

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 6 như sau:

“4. Tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động; tiếp nhận thoả ước lao động tập thể, hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động, khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động; tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp, hoạt động đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp; nhận báo cáo về việc cho thôi việc nhiều người lao động, cho thuê lại lao động, kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề hàng năm; nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp thuê lại lao động, thông báo tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Định kỳ sáu (06) tháng, một (01) năm, Ban Quản lý báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ ủy quyền gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.”

6. Bãi bỏ khoản 7 Điều 6.

7. Bổ sung khoản 10 Điều 6 như sau:

“10. Báo cáo định kỳ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời thông tin cho các huyện, thành phố, thị xã về tình hình: Xây dựng và phát triển khu công nghiệp; thực hiện việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; triển khai và hoạt động của dự án đầu tư; thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nước; thu hút và sử dụng lao động; thực hiện các quy định của pháp luật lao động và các biện pháp bảo vệ môi trường sinh thái trong khu công nghiệp.”

8. Sửa đổi khoản 17 Điều 6 như sau:

“17. Hàng năm dự báo nhu cầu sử dụng lao động trong khu công nghiệp, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp”.

9. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:

“1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh định hướng phát triển các ngành công nghiệp trong các khu công nghiệp.

2. Cấp các loại giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí hóa lỏng vào chai, giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (nếu có), giấy phép hoạt động điện lực và các loại giấy chứng nhận khác theo quy định của pháp luật.

3. Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương.

4. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực; tổ chức triển khai thực hiện phương án giá điện trên địa bàn tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan của tỉnh kiểm tra và xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng, bảo quản, kinh doanh và vận chuyển hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn theo quy định của pháp luật.”

10. Sửa đổi, bổ sung Điều 17 như sau:

“1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chất lượng, vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành theo quy định pháp luật.

2. Hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng, áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý chất lượng, các biện pháp cải tiến nâng cao chất lượng, hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của ngành theo quy định pháp luật.

3. Hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của ngành theo quy định pháp luật.

4. Thẩm định, cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

5. Thanh tra, kiểm tra các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của ngành theo quy định pháp luật.”

11. Bãi bỏ Điều 23.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang, Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 07 tháng 02 năm 2021 và bãi bỏ Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sửa đổi một số điều của Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trách nhiệm trong công tác quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định 04/2012/QĐ-UBND ngày 07/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. /*Như*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQLPL);
- Website Chính phủ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP: CVP, các PVP;
- Website tỉnh, Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC. *Trang*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH */*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Văn Dũng